

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCION URGENTE EN SOLICITUD DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. Hoy nos informaron, a través del personal de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que se procederá a remover los chillers de la propiedad donde opera dicha corporación en Carolina, a las 3:30 p.m. del viernes, con la intención de realizar los trabajos de manera no autorizada y clandestina durante el fin de semana.
2. Los chillers que serán removidos son propiedad de la corporación ELI SE, la cual no ha autorizado dicha remoción y no puede ser expuesta al riesgo que conlleva esta acción ilegal.
3. Solicitamos respetuosamente al Tribunal que emita una orden urgente para impedir la remoción o alteración de dichos chillers, ya que su retiro causaría no solo daños estructurales, sino que también comprometería de forma permanente el sistema de enfriamiento del edificio y pondría en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores que realizarían las obras ilegales como de las personas presentes en el edificio.
4. Las obras a realizarse requieren permisos, estudios, planos y el cumplimiento de diversos factores de seguridad. Sin embargo, están siendo ejecutadas sin cumplir con dichos requisitos por parte del Gobierno de Puerto Rico quien por sus acciones pone en riesgo a la población que viene obligada a proteger.
5. No tenemos manera de dejar más claro el estado de emergencia provocado

por la Corporación, la cual no solo pone en evidente riesgo la estructura del edificio objeto del caso de autos, sino también la seguridad de todas las personas que se encuentran dentro del mismo.

En virtud de todo lo cual, se pide respetuosamente de este Honorable Tribunal que provea Con Lugar a esta solicitud, y pauté una vista de *injunction urgente y se ordene* la paralización inmediata de la construcción y/o uso y cualquier actividad ilegal de la Parte Peticionada, y se imponga a ésta, además, el pago de una suma fuerte por concepto de costas de litigio y honorarios de abogado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TELS: (787) 775-2255/8282/0055
FAX: (787) 775-2256

